制度型开放背景下中国自贸试验区对接国际高标准数字贸易规则研究

□ 李星瑶，王晓玲

[摘　要] 在制度型开放不断深化的背景下，自由贸易试验区积极对接国际高标准数字贸易规则，已成为我国提升数字经济治理能力和完善高水平对外开放体制机制的重要抓手。近年来，我国自由贸易试验区在贸易便利化、贸易自由化以及数据安全与隐私保护等重点领域开展了多元探索，但整体上与CPTPP、DEPA等国际高标准规则体系仍存在差距。基于制度型开放中推进高标准经贸规则对接的要求，我国自由贸易试验区在数字贸易规则对接过程中面临的主要难点包括贸易便利化领域的制度衔接不足、贸易自由化领域的数据跨境流动与市场准入限制、信息安全保护领域的制度兼容性与开放要求冲突等。围绕上述难点，我国稳步推进制度型开放需从提升贸易管理文件的可获取性与透明度、推动电子认证与电子签名互认、完善数据跨境流动的分级分类监管机制、促进跨境金融数字化与制度创新，以及构建兼顾信息安全与开放要求的数字治理框架等方面着手。

[关键词] 制度型开放；自由贸易试验区；高标准数字贸易规则

[DOI编号] 10.14180/j.cnki.1004-0544.2026.06.008

[中图分类号] F744; F752　　[文献标识码] A　　[文章编号] 1004-0544(2026)06-0085-12

基金项目：重庆市社会科学规划培育项目“重庆自由贸易试验区对接国际高标准数字贸易规则的难点与路径研究”(2024PY36)；重庆市教育科学“十四五”规划2025年度规划一般课题“数字化技术下基于岗位画像的应用型本科高校就业指导课程构建与实践研究”(K25YG2160462)；贵州省2024年研究生科研基金项目“数字化赋能贵州现代山地特色高效农业高质量发展路径研究”(2024YJSKYJJ243)。

作者简介：李星瑶，重庆第二师范学院经济与工商管理学院讲师，贵州财经大学经济学院博士研究生；王晓玲，东北财经大学辽宁(大连)自贸区研究院研究员。

一、引言

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》指出“稳步扩大制度型开放”①，制度型开放已成为我国新时代高水平对外开放的重要方向，其核心在于通过规则、规制、管理和标准的对接，提升我国参与国际经贸治理的能力。随着数字技术加速渗透经济社会发展，全球数字贸易迅速兴起，成为带动国际经贸增长的

①《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》，北京：人民出版社，2026年，第62页。

中国知网 https://www.cnki.net

重要力量。美国、欧盟等发达经济体依托其在数字经济领域的优势，加快争夺数字贸易规则制定权，数字贸易的竞争已由“市场之争”转向“规则之争”，数字贸易规则逐步成为制度型开放的焦点议题[①]。当前，高水平的国际数字贸易规则主要通过一系列高标准区域经贸协定体现，包括《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）、《数字经济伙伴关系协定》（DEPA）以及《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）等。在此背景下，主动对接国际高标准经贸规则已成为中国推进制度型开放的重要举措。

党的二十大报告指出，“构建面向全球的高标准自由贸易区网络，加快推进自由贸易试验区、海南自由贸易港建设”[②]，对中国自由贸易试验区高质量发展提出了更高要求。自2013年以来，我国已经成功部署了21个自由贸易试验区和1个自由贸易港，形成了覆盖东西南北中的改革开放创新格局。在制度型开放背景下，自由贸易试验区承担着制度压力测试和规则先行先试的重要任务，是我国率先对接国际高标准数字贸易规则的重要载体。2023年，国务院印发《关于在有条件的自由贸易试验区和自由贸易港试点对接国际高标准推进制度型开放的若干措施》，明确提出要在有条件的自由贸易试验区和自由贸易港聚焦若干重点领域试点对接国际高标准经贸规则，统筹开放和安全，构建与高水平制度型开放相衔接的制度体系和监管模式，为推进数字贸易领域的制度型开放提供了政策支持和行动指引。自由贸易试验区积极对接国际高标准数字贸易规则，既是我国深化制度型开放、增强参与全球数字经济治理能力的重要路径，也是服务新发展格局构建、推动形成更高水平开放型经济新体制的关键抓手。

当前，我国自由贸易试验区在推动数字贸易规则对接方面已进行了多方面探索，但整体上仍存在制度供给不平衡、规则对接深度不足、监管模式有待创新等问题。因此，系统研究制度型开放背景下中国自由贸易试验区对接国际高标准数字贸易规则的实践进展、难点与推进路径，对于我国参与全球数字贸易规则竞争、推动数字贸易高质量发展具有重要理论价值和政策意义。

二、文献综述

（一）制度型开放相关研究

制度型开放旨在促进中国国内规则与国际高标准规则的有效衔接，加快构建开放型经济新体制[③]。围绕制度型开放这一命题，既有研究从内涵界定、经济效应与实践路径等方面展开了系统探讨。相关研究指出，制度型开放的核心在于实现规则接轨对标、规制治理一致、管理制度统一和标准规范国际化[④]，其对内体现为制度创新与改革深化，对外表现为主动嵌入国际经贸规则的双向协同特征，有助于完善高水平市场经济体制[⑤]。在此基础上，既有文献普遍认为，制度型开放为我国经济高质量发展注入内生动力。如标准开放视角的制度型开放促进了企业本土创新[⑥]，市场准入负面清单的制度型开放实践对企业起到了“稳预期”效应[⑦]，自

①参见原倩：《规则、规制、管理、标准的内在关系及推进制度型开放的主攻方向》，《经济学家》2024年第8期。

②习近平：《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告》，北京：人民出版社，2022年，第9页。

③参见杨力：《中国式“制度型开放”的动态平衡原理》，《社会科学辑刊》2025年第4期。

④参见黄新华、黄敏睿：《制度型开放中的规制治理变革：目标、约束与路径》，《山西师大学报（社会科学版）》2025年第5期。

⑤参见张雨、戴翔：《以制度型开放重构利用外资新优势：逻辑机理与实现路径》，《南京社会科学》2025年第3期。

⑥参见杨志浩、洪俊杰：《制度型开放促进了本土企业创新——基于标准开放视角》，《经济学（季刊）》2025年第3期。

⑦参见李向前、朱晓满、王伊攀：《制度型开放对企业的“稳预期”效应——基于市场准入负面清单制度的经验证据》，《经济纵横》2025年第3期。

中国知网 https://www.cnki.net

由贸易试验区的制度型开放探索对经济韧性[①]、地区创业水平[②]等都存在正向影响。在中国制度型开放实践中，自由贸易试验区建设、“一带一路”倡议、跨境电商试验区设立等成为重要载体[③]。同时，主动对接高标准国际经贸规则和深化国内改革也是当前我国推进制度型开放的重要举措。面对国际经贸规则重塑的压力，我国应积极参与全球经济治理，主动对接国际高标准数字贸易规则[④]，以自由贸易试验区等平台的先试先行为重点，推动制度型开放由点及面向更宽领域、更深层次拓展，以申请加入CPTPP、DEPA为契机，提升我国在国际数字贸易规则制定中的话语权[⑤]。

（二）自由贸易试验区对接国际高标准数字贸易规则相关研究

数字贸易规则不仅是国际经贸规则重构的焦点议题，也是中国推进制度型开放的重要抓手[⑥]，中国要顺应全球数字经济发展趋势，与国际主要高水平规则框架接轨，就贸易便利化、数字技术、数据流动和市场准入、知识产权保护、数字包容发展等议题提出中国方案[⑦]。自由贸易试验区在数字贸易高水平开放高质量发展中发挥了重要引领和示范作用[⑧]，作为我国新时代深化改革开放的重要平台，自由贸易试验区能够率先开展数字贸易国际规则的对接与探索，积累可复制的实践经验，系统梳理并比较CPTPP、DEPA和RCEP等协议中数字贸易规则的核心内容，并在不同层面做好对接[⑨]。我国各地自由贸易试验区都在对接国际数字贸易规则上做了尝试，上海、海南自由贸易试验区（港）主动对接RCEP数字贸易规则，在数据跨境流动、数据产业、数字贸易发展等方面做出尝试[⑩]。对标CPTPP开放创新是江苏自由贸易试验区的内在需求，围绕CPTPP相关国际数字贸易规则开展先行先试，有利于降低企业进出境维修货物税负、提升快件货物放行效率、实现数据共享[⑪]。陕西自由贸易试验区在对接RCEP中推进了贸易便利化，促进了投资自由化，营造了更加公平竞争的市场

①参见肖兴志、王振宇、章立：《制度型开放与经济韧性：来自渐进式自贸试验区设立的证据》，《财贸经济》2025年第2期。

②参见刘栩君、胡耀、朱玉林：《制度型开放能否提高地区创业水平——基于自由贸易试验区设立的研究》，《求是学刊》2024年第6期。

③参见刘灿雷、姜瑞雪、冯敬宇等：《制度型开放与关键技术创新：基于技术创新网络的新视角》，《经济学动态》2025年第4期；王学凯：《基于“一带一路”倡议的我国制度型开放逻辑与路径研究》，《经济学家》2024年第11期；张洪胜、谢月星、杨高举：《制度型开放与消费者福利增进——来自跨境电商综试区的证据》，《经济研究》2023年第8期。

④参见刘斌、崔楠晨：《数字贸易规则与中国制度型开放：未来向度和现实进路》，《中国特色社会主义研究》2022年第2期。

⑤参见胡再勇：《以主动全面对接高标准规则推进高水平制度型开放》，《人民论坛·学术前沿》2024年第22期。

⑥参见刘斌、崔楠晨：《数字贸易规则与中国制度型开放：未来向度和现实进路》，《中国特色社会主义研究》2022年第2期。

⑦参见张慧智、寇弘扬：《全球数字贸易规则构建的中国方案》，《社会科学战线》2023年第7期。

⑧参见李俊：《自贸试验区数字贸易发展十年探索与未来展望》，《人民论坛》2023年第20期。

⑨参见周念利、于美月、廖宁：《发挥自贸区优势 探索对接数字贸易国际规则》，《中国外汇》2022年第23期。

⑩参见田宇涵、王敏杰、陈文熹等：《自贸区如何对接RCEP数字经贸规则：来自上海和海南的经验》，《中国外资》2023年第15期。

⑪参见苏州工业园区海关课题组、李京天、苏州工业园区海关办公室：《海关视角下中国（江苏）自由贸易试验区适用CPTPP贸易规则的可行性研究》，《海关与经贸研究》2023年第4期。

中国知网 https://www.cnki.net

环境[①]。但在对标RCEP、CPTPP等国际高标准数字贸易规则时，自由贸易试验区还存在服务贸易开放领域范围受限、货物贸易开放水平不高、数字经济规则体系未建立、区内营商环境还需优化等问题[②]，对接国际高标准数字贸易规则仍存在差距。

与现有文献相比，研究可能的边际贡献在于：第一，为我国制度型开放提供了自由贸易试验区对接国际高标准数字贸易规则的实践经验。主动对接国际高标准经贸规则是我国制度型开放的核心内涵，而自由贸易试验区作为改革开放的“试验田”，肩负着规则压力测试与制度创新先行的重要任务。本文从自由贸易试验区制度创新的整体视角出发，分析其对接国际高标准数字贸易规则的实践、制度性难点与路径，为我国在数字贸易领域稳步推进制度型开放提供了来自自由贸易试验区的实践依据与经验证据。第二，为自由贸易试验区更好发挥在对接国际高标准经贸规则方面的先行先试作用指明了具体实施方向。现有研究多聚焦于自由贸易试验区对接国际经贸规则的必要性、基础条件及宏观意义，而对数字贸易规则的对接领域、对接制度性难点及对接制度优化路径等微观层面的分析不足。本文系统梳理了自由贸易试验区在贸易便利化、贸易自由化与信息安全保护等关键领域对接国际高标准数字贸易规则的制度性难点，并提出对接路径，为自由贸易试验区在更高水平制度型开放中发挥先行先试作用提供了参考。

三、国际高标准数字贸易规则发展历程及中国制度型开放实践

（一）国际高标准数字贸易规则发展历程

数字贸易是数字技术与贸易活动深度融合形成的新型贸易形态，在一定程度上可视为电子商务的高阶形态，也是数字经济的重要组成部分[③]。从概念演进来看，电子商务主要侧重于依托现代信息网络，实现商品和服务交易过程的数字化，其核心在于通过互联网平台完成交易活动。数字贸易则进一步拓展至以人工智能、大数据、云计算等数字技术为支撑，对数字产品、数字服务以及数字化知识与信息进行跨境交易[④]。因此，在制度层面上，电子商务规则被视为数字贸易规则的早期制度基础和重要组成部分。各区域贸易协定中的电子商务章节，通过对电子认证、电子签名、无纸化贸易以及跨境数据流动等内容进行制度化安排，为后续数字贸易规则体系的形成提供了制度起点。

全球数字贸易规则经历了议题由窄变宽、约束由弱变强、由存在于区域贸易协定中的条款到形成专门的数字贸易协定的演变。在这一过程中，电子商务规则构成了数字贸易规则体系的重要起点和制度基础。在第一阶段，数字贸易规则存在于区域贸易协定中，以某个条款或某个章节的形式出现。2000年，美国—约旦自由贸易协定中首次出现了以电子商务条款形式存在的数字贸易规则，规定了成员国不得对跨境数字服务施加歧视性限制。2003年，电子商务章节第一次出现在美国—新加坡自由贸易协定中，包含“无纸化贸易”“电子认证和电子签名”等10个与数字贸易相关的条款。随着数字贸易的兴起，国际数字贸易规则多以美国和欧盟主导的区域贸易协定形式出现，形成了“美式模板”和“欧式模板”，主要聚焦跨境数据流动、数字税征收、贸易便利化、数字营商环境等议题[⑤]。美国主导的规则体系针对数字贸易的核心理论问题以及数字技术对传统贸易规则

①参见王静：《对接国际高标准推进自贸试验区制度型开放研究——RCEP标准对中国（陕西）自由贸易试验区重点产业影响分析》，《社会科学家》2024年第5期。

②参见李猛：《中国自由贸易试验区对接国际高标准经贸规则扩大制度型开放研究——基于CPTPP与RCEP的比较》，《思想理论战线》2024年第5期。

③参见张森：《创新发展数字贸易：内涵特征、现实挑战与应对策略》，《理论月刊》2026年第2期。

④参见马述忠、潘钢健：《从跨境电子商务到全球数字贸易——新冠肺炎疫情全球大流行下的再审视》，《湖北大学学报（哲学社会科学版）》2020年第5期。

⑤参见宋晓舒：《DEPA视角下的数字贸易规则发展与应对策略》，《商业经济研究》2023年第22期。

中国知网 https://www.cnki.net

所带来的挑战作出了回应[①]，如已有学者对跨太平洋伙伴关系协议（TPP）[②]、美日数字贸易协定（UJDTA）[③]、美墨加协定（USMCA）[④]等“美式模板”进行了研究。“欧式模板”最显著的特征在于对个人隐私数据保护的高标准要求[⑤]，典型代表有欧盟—韩国FTA、欧盟—加拿大FTA、欧盟—日本FTA等。在第二阶段，数字贸易规则以“纯数字”协定形式出现。2020年，全球首个数字经济多边框架《数字经济伙伴关系协定》（DEPA）完成缔约程序并生效实施，该协定包含贸易便利化、数字产品等16个模块，为全球数字经济合作提供了新框架和路径。同年，包括中国在内的15个成员国正式签署全球首个以发展中国家为中心的数字贸易协定——《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），表明我国正大力推进数字贸易规则的中国方案“走出去”。

（二）中国制度型开放的实践

2018年中央经济工作会议提出，“推动由商品和要素流动型开放向规则等制度型开放转变”[⑥]，这是“制度型开放”一词最早在官方文件中提出，但我国制度型开放的实践早已蕴含在对外开放的进程中。加入世界贸易组织（WTO）后，我国通过大幅度修订经贸法律法规、降低关税、开放服务贸易市场等适应开放型经济新体制，这是中国制度型开放大规模、系统化的实践。其后，中国制度型开放的实践还通过自由贸易试验区建设、“一带一路”倡议、市场准入负面清单制度、对接国际高标准经贸规则等方式进行。其中，对接国际高标准经贸规则、积极参与制定全球数字贸易规则是探索制度型开放的必然要求。

中国对接国际高标准经贸规则主要通过签署包含数字贸易规则的区域贸易协定、参与国际经贸规则制定、平台开放先试先行等方式实现。2003年，中国签订了第一个包含数字贸易规则的贸易协定——《中国—东盟全面经济合作框架协议》，协议首次提出了“加强电子商务领域方面的合作”，为中国与东盟各国的数字贸易往来奠定了基础。自此之后，中国以更加积极的态度扩大国际数字贸易规则交往网络。据TAPED数据库2024年11月发布的数据集版本统计，截至2024年，中国共签订了22个包含数字贸易规则的贸易协定，与超过20个国家（地区）建立了数字贸易合作。图1展示了中国与其他国家（地区）各年签订的含有数字贸易规则的区域贸易协定数量。图2刻画了中国与各国（地区）签订的含有数字贸易规则的区域贸易协定网络，其中中国与某国（地区）连接的线条越粗，表示与该国（地区）签订的区域贸易协定中包含的数字贸易规则深度越深。

自由贸易试验区的建设引领了中国制度型开放新格局，承担着中国主动对接国际高标准经贸规则的压力测试责任。党的十八大以来，我国在自由贸易试验区先试先行，推出了负面清单等制度创新举措，实施了国际贸易“单一窗口”等一系列提升贸易便利化的措施，发挥了改革开放综合试验平台的作用，这些制度创新为对接高标准经贸规则奠定了坚实基础。同时，自由贸易试验区

①参见李杨、陈寰琦、周念利：《数字贸易规则“美式模板”对中国的挑战及应对》，《国际贸易》2016年第10期。

②Cf. Chunding Li, John Whalley, “Effects of the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership,” *The World Economy*, vol. 44,no. 5, 2021, pp. 1312–1337.

③Cf. Timo Walter, “Trade and Welfare Effects of a Potential Free Trade Agreement between Japan and the United States,” *Review of World Economics*, vol. 158, no. 4, 2022, pp. 1199–1230.

④Cf. Guillermo J. Garcia Sanchez, “Contradictions and Tensions in the Way the USMCA Regulates Energy,” *Journal of International Economic Law*, vol. 26, no. 4, 2023, pp. 703–719.

⑤Cf. R. Wolfe, “Learning about Digital Trade: Privacy and E-Commerce in CETA and TPP,” *World Trade Review*, vol. 18, no. S1, 2019, pp. S63–S84.

⑥《中央经济工作会议在北京举行 习近平李克强作重要讲话》，2018年12月21日，https://www.gov.cn/xinwen/2018-12/21/content_5350934.htm，2025年12月9日。

中国知网 https://www.cnki.net

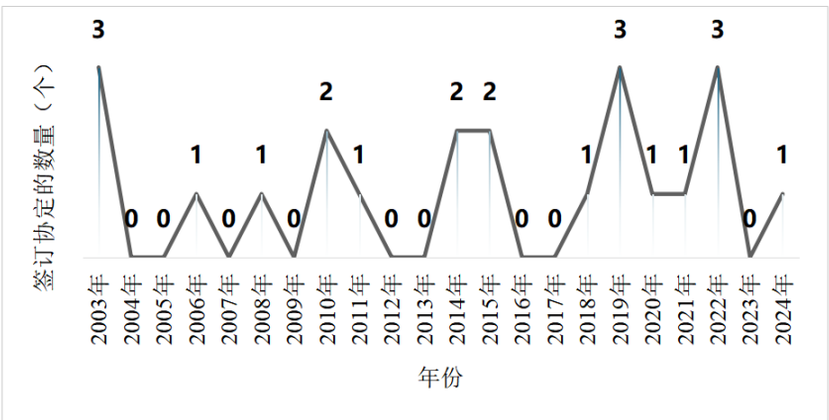


图1：中国与其他国家（地区）各年签订的含有数字贸易规则的区域贸易协定数量

资料来源：笔者根据TAPED数据库计算得到，数据更新于2024年11月。

在产权保护、环境标准、劳动保护等领域实施更高水平的开放政策，加强与国际接轨，持续推动规则、规制、管理、标准的对接升级和相通相融，开展相关规则的压力测试与影响分析，更好地将对接国际经贸规则的经验从区内复制推广到全国。

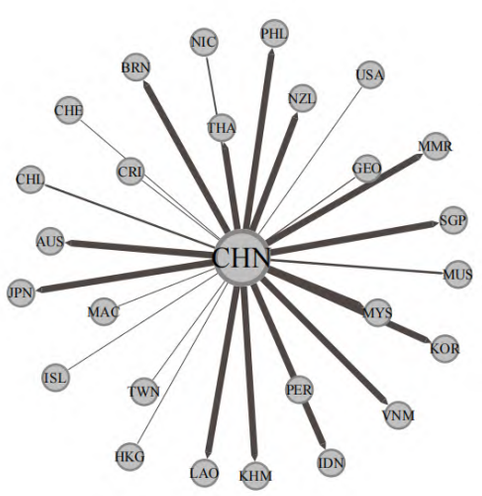


图2：中国与各国（地区）签订含有数字贸易规则的区域贸易协定网络图（2024年）

资料来源：笔者根据TAPED数据库所得数据，采用Gephi0.10.1软件绘制而成。

四、我国自由贸易试验区对接国际高标准数字贸易规则的主要实践

（一）促进贸易便利化相关实践

促进贸易便利化是国际高标准数字贸易规则的重要内容之一，全国自由贸易试验区围绕通关便利化、跨境电商、物流联通等方面开展了多项制度性探索，以构建与国际高标准数字贸易规则相适应的制度体系。在通关便利化方面，多个自由贸易试验区通过建设和完善“单一窗口”平台，实现跨部门数据共享和“一表申报、一次提交”的模式。以上海自由贸易试验区为代表的国际贸易“单一窗口”将货物进出口申报、运输工具申报以及贸易许可等功能集成于一体，有效减少了重复申报，提高了通关效率。该项国际贸易“单一窗口”集成化改革经验，已于2016年纳入国务院自由贸易试验区新一批改革试点经验复制推广清单。同时，海关企业注册及电子口岸入网全程无纸化改革也在第四批改革试点中推广至全国范围。福建自由贸易试验区通过“一点接入、一表办理”模式显著缩短了通关时间，减轻了企业申报负担。在自由贸易试验区第七批改革试点经验复制推广工作清单中，出口货物检验检疫证单“云签发”平台由海关总署牵头负责，依托国际贸易“单一窗口”搭建，实现出口货物海关检验检疫证书数据全流程电子化，大幅提升了出口通关效率。在跨境电商与税务便利化方面，重庆自由贸易试验区推出“跨境电子商务零售进口税款电子支付”，为跨境电商企业提供便捷的税款结算服务，并依托中欧班列开立全球首份“铁路提单国际信用证”，缓解内陆企业跨境贸易融资难题。广东自由贸易试验区实施“一点备案、全关通用”和“先放后征”的快速通关措施，并建立跨境商品质量追溯及在线服务平台，大幅提升了跨境电商通关便利化程度和监管透明度。在自由贸易试验区第六批改革试点经验复制推广工作清单中，跨境电商零售进口

中国知网 https://www.cnki.net

退货中心仓模式在全国落地推广，针对性解决跨境电商零售进口退货难、成本高、周期长的行业难题，提升跨境电商交易便利性。在物流联通方面，重庆自由贸易试验区率先实践“铁海联运海事一体化监管服务新模式”，解决集装箱铁海联运出口新能源汽车在通关和运输标准上的差异问题。同时签发全国首张中国国际货运代理协会（CIFA）多式联运提单，运用“铁路原箱下海、一箱到底”模式，实现铁路和海运无缝衔接，整体通关时间缩短约40%。此外，在自由贸易试验区第四批改革试点经验复制推广中，铁路运输方式舱单归并新模式、国际航行船舶供水“开放式申报+验证式监管”、海运进境集装箱空箱检验检疫便利化措施等制度创新也在全国范围内复制推广。

综合来看，我国自由贸易试验区通过持续推进制度创新，并在全国及特定区域复制推广改革试点经验，围绕智慧口岸、无纸化通关、监管协同机制等方面的探索，为提升贸易便利化水平、缩短国际贸易流程、降低企业交易成本提供了多层次制度支持，也为国内制度与国际高标准数字贸易规则的对接积累了实践经验。

（二）促进贸易自由化相关实践

在国际高标准数字贸易规则中，与贸易自由化有关的内容主要有跨境数据流动、市场准入开放及制度环境优化等。在跨境数据流动方面，我国自由贸易区结合当地产业发展的实际，积极探索负面清单管理模式及跨境数据流动模式。如天津自由贸易试验区发布全国首个数据出境管理负面清单，这种“清单外数据自由流动”的模式极大便利了企业跨境数据流动。重庆自由贸易试验区与“一带一路”共建国家开展数字身份互认和数据联通合作，通过中新（重庆）国际金融数据港项目开通中新国际互联网数据专用通道，推出中新征信跨境数据流动等创新举措，提供跨境数据安全的技术和制度保障。广东自由贸易试验区立足于数字经济的重点产业构建南沙（粤港澳）数据服务试验区，加快开展与港澳地区以及东盟国家之间的跨境数据合作，提高数字服务贸易自由化的程度。

在市场准入开放方面，全国自由贸易试验区通过优化外商投资准入制度、负面清单管理及便利化服务措施，持续推进贸易自由化进程。2013年，上海自由贸易试验区发布我国第一份外商投资准入负面清单，在全国率先放宽外资企业市场准入限制，成为我国新一轮对外开放的重要起点。此后，自由贸易试验区的外商投资准入负面清单持续优化，截至2021年，全国自由贸易试验区在制造业领域已实现外资准入负面清单“清零”，充分体现了我国扩大开放、推动自由贸易的积极态度。截至2024年，全国外商投资准入负面清单中制造业领域的外资准入限制措施也已全部取消，实现制造业外资准入全面开放，标志着我国市场准入制度改革在更大范围内取得重要进展。

为保障贸易自由化制度安排的有效落地，各地自由贸易试验区还通过持续优化营商环境和企业服务体系，为外资企业和外贸企业参与国际贸易提供制度支撑。例如，重庆自由贸易试验区加快外贸外资项目集聚，外资企业可实现一次线上视频认证注册，并通过“两路果园港综合保税区”等平台提供投资考察、资源对接、政策咨询等一站式服务。湖北、陕西等内陆自由贸易试验区通过设立综合保税区和跨境电商产业园，引进海外仓、国际展贸及物流服务企业，进一步促进外资企业参与国际贸易活动和数字贸易、服务贸易发展。在此基础上，广东自由贸易试验区率先在服务贸易、数字服务等新兴领域探索外资准入便利化措施，促进云服务、电子支付等数字服务领域的跨境开放。福建自由贸易试验区则在引进外资企业和外贸企业准入环节简化审核流程，在提供“一网通办”服务等方面取得显著成效。在第四批改革试点经验复制推广中，对外贸易经营者备案和原产地企业备案“两证合一”，取消外贸企业重复备案流程，大幅简化外贸准入手续，降低外贸主体入市门槛，畅通外贸市场准入通道。

综合来看，全国自由贸易试验区在跨境数据流动制度创新、市场准入开放机制优化、营商环境改善等方面的实践，不仅提升了贸易自由化水平，也为我国制度型开放下与国际高标准数字贸易规则的衔接奠定了基础。

（三）提供信息安全保护的相关实践

在数字贸易实践中，信息安全保护与跨境数

中国知网 https://www.cnki.net

据自由流动需保持平衡。国际高标准数字贸易规则在信息安全与数据流动方面存在不同取向,“美式模板”强调数据跨境自由流动优先,而“欧式模板”则更注重数据信息安全保护。《中华人民共和国网络安全法》和《中华人民共和国数据安全法》对数据安全提出严格要求,因此全国自由贸易试验区在实践中通常以数据自由流动为原则,以安全例外为控制手段,建立兼顾开放与安全的信息安全保护制度。

在具体做法上,上海自由贸易试验区制定了重要数据目录,对金融、航运等关键领域数据进行分类管理,指导数据处理者开展数据出境风险自评估,探索建立合法安全便利的数据跨境流动机制,提升数据跨境流动便利性。广东自由贸易试验区在跨境数据流动与信息安全监管方面也采取了类似举措,通过建立跨境数据安全评估机制和企业数据保护指南,规范数据出境行为,保障企业和个人信息安全。天津自由贸易试验区出台了企业数据分类分级标准规范,探索跨部门联合监管与分级分类管理,提升数据跨境流动安全水平,同时促进数字贸易便利化。重庆自由贸易试验区在信息安全保护方面的实践同样具有代表性,区内在数据自由流动的前提下保持信息安全监管,《中国(重庆)自由贸易试验区对接高标准国际经贸规则推进制度型开放实施方案(征求意见稿)》规定“有关部门及其工作人员不得要求强制披露大众市场软件源代码”,以保护企业知识产权,避免技术泄露和商业秘密流失。《重庆市数字贸易和服务贸易高质量发展行动方案》提出,“加快数据安全、个人信息保护等领域法规制度建设,探索建立分级分类管理机制,促进数据跨境安全有序流动”。在自由贸易试验区第七批改革试点经验复制推广工作中,我国的健康医疗大数据在保证数据安全的前提下实现合规流通,为公共卫生、临床科研、产业发展等领域提供数据支撑,体现了数据分类分级、合规流通的改革导向。

综合来看,全国自由贸易试验区在信息安全保护领域通过分类分级管理、分级保护以及技术保障等多层次实践,实现了数据自由流动与信息安全的平衡,为我国制度型开放下的数字贸易规则对接提供了宝贵经验。

五、自由贸易试验区对接国际高标准数字贸易规则的制度性难点

尽管我国自由贸易试验区在对接国际高标准数字贸易规则方面已开展多项探索,但与国际先进规则体系相比仍存在一定差距。以CPTPP、RCEP、DEPA等具有代表性的高标准数字贸易协定为参照框架,比较其中涉及贸易便利化、贸易自由化和信息安全保护等领域的规则,可以发现,自由贸易试验区在相关规则衔接过程中还面临贸易便利化领域的制度衔接障碍、贸易自由化领域的数据跨境流动与准入限制、信息安全保护领域的制度兼容与开放要求冲突等制度性难点。

(一)贸易便利化领域存在制度衔接障碍

在国际高标准经贸协定中,贸易便利化主要体现在电子认证与电子签名的应用、无纸化贸易、海关程序和货物运输物流便捷性等。表1梳理了各经贸协定中与贸易便利化相关的具体条款,为我国自由贸易试验区在贸易便利化领域对接高标准数字贸易规则提供了参考。

在贸易管理文件可获取性方面,DEPA在第2.2条无纸贸易中规定各缔约成员应以英文或世界贸易组织其他官方工作语言的形式,提供相关文件的电子化文本以便成员国便捷查阅。相比之下,我国自由贸易试验区在这一方面虽已开展制度性探索,但仍存在差距。多数自由贸易试验区的相关贸易管理文件外文版本有限,且分散于各级立法机构和行政机关,不利于与协定成员国开展高效合作与信息交流,存在对接难点。

在电子认证和电子签名方面,CPTPP以禁止式条款规定成员国不得否认电子签名的法律效力,而RCEP则将成员国允许交易参与方自行确定电子认证技术和实施模式用肯定的措辞提出,同时鼓励使用可交互操作的认证体系。然而,我国自由贸易试验区在电子认证和签名互认方面仍存在制度和技术障碍,部分地区尚未建立支撑跨国互操作的法律规范,导致不同电子认证机构之间的互认程度偏低,从而抬高了企业开展跨境交易的成本。在立法层面,《中华人民共和国电子签名法》确立了电子签名和电子认证的法律效力,但未

中国知网 https://www.cnki.net

表1：贸易便利化领域的国际高标准数字贸易规则条款

CPTPP	RCEP	DEPA
第5.1条 海关程序和贸易便利化	第4.5条 透明度	第2.2条 无纸贸易
第5.2条 海关合作	第4.7条 海关程序	第2.3条 国内电子交易框架
第5.7条 快运货物	第4.9条 抵达前处理	第2.4条 物流
第14.5条 国内电子交易框架	第4.11条 货物放行	第2.5条 电子发票
第14.6条 电子认证和电子签名	第4.12条 信息技术的应用	第2.6条 快运货物
第14.9条 无纸化贸易	第4.15条 快运货物	第2.7条 电子支付
	第12.5 无纸化贸易	
	第12.6条 电子认证和电子签名	

资料来源：笔者根据CPTPP、RCEP、DEPA协定文本整理。

提供跨国互操作的具体条款。《网络发票管理办法》及《中华人民共和国电子商务法》虽确认电子发票效力，但缺乏符合国际标准的跨境电子发票规范，使得自由贸易试验区在跨境电子交易实践中缺乏统一的制度支撑。

针对无纸化贸易，CPTPP、RCEP和DEPA协定对成员国均提出要求，应努力以电子方式向公众提供贸易管理文件，同时确保电子单证在法律效力上与纸质文件相同。我国自由贸易试验区在对接无纸化贸易的国际规则时仍面临难点，一方面是电子单证在不同贸易管理环节中的适用范围和证明效力仍存在差异，无纸化贸易主要应用于服务国内通关与监管效率的提升，在跨境互认中存在不足；另一方面是无纸化贸易涉及多个部门的数据协同，部门间数据标准不统一导致无纸化贸易的推进存在困难。

（二）贸易自由化领域存在数据跨境流动与准入限制

表2展示了国际高标准数字贸易协定中与贸易自由化相关的条款，包括跨境数据流动、服务贸易开放和市场准入开放等。CPTPP的第14.11条要求缔约方允许包括个人信息在内的数据跨境流动并对电子信息传输设定合理的监管要求。在RCEP协定中，主要通过设定宽松的数据例外条款，在注重尊重成员国数据主权的同时促进数据跨境流动[①]。DEPA则在非歧视原则下规范跨境数据流动，允许商业数据和个人信息跨境传输，但对本地化存储设立合法公共政策例外[②]。

虽然我国自由贸易试验区在跨境数据流动方面已开展探索，但仍存在对接难点。一方面，部分地区的企业跨境数据传输仍需逐案审批，尤其在涉及个人信息和敏感商业信息时合规成本较高。

表2：贸易自由化领域的国际高标准数字贸易规则条款

CPTPP	RCEP	DEPA
第10.3/10.4条 跨境服务贸易国民、最惠国待遇	第8.3条 新金融服务	第3.2条 数字产品关税
第10.5条 跨境服务贸易市场准入	第8.7条 金融服务透明度	第3.3条 数字产品非歧视待遇
第11.3/11.4条 金融服务国民、最惠国待遇	第8.9条 信息转移与信息处理	第4.3条 通过电子方式跨境传输信息
第11.5条 金融机构的市场准入	第12.11条 海关关税	第4.4条 计算设施的位置
第11.6条 跨境金融服务贸易	第12.14条 计算设施的位置	第10.3条 中小企业信息共享
第14.3条 海关关税	第12.15条 通过电子方式跨境传输信息	
第14.4条 数字产品的非歧视待遇		
第14.11条 通过电子方式跨境传输信息		
第14.13条 计算设施的位置		
第14.17条 源代码		

资料来源：笔者根据CPTPP、RCEP、DEPA协定文本整理。

①参见郭德香：《RCEP数据跨境流动基本安全例外条款适用问题研究》，《当代法学》2025年第4期。

②参见齐鹏：《中国与DEPA数据跨境流动：规制差异及制度对接探究》，《社会科学文摘》2025年第10期。

中国知网 https://www.cnki.net

另一方面，现行法律和监管制度对数据跨境管理缺乏统一标准，与国际高水平数字贸易规则倡导的在非歧视原则下自由流动和允许跨境个人信息传输的要求存在差距。这主要源于国内制度强调风险防控和数据主权，而缺乏操作性规范和国际互认机制。因此，企业在开展跨境数字贸易活动时，会面临数据流动受限及合规负担加重等问题，从而制约自由贸易试验区在贸易自由化领域对接国际高标准数字贸易规则。

在金融市场开放方面，CPTPP在第11.5条中要求成员国在金融机构市场准入方面不得设置数量、规模或法律形式等限制性条件，保障其他成员的金融机构和投资者能够公平进入本国市场，这体现了协定对金融服务高标准开放承诺的制度性要求。为维护金融稳定和防控系统性风险，我国各地自贸试验区仍对跨境资本流动设置管理措施，包括外汇额度管理、跨境贷款审批及资本流入、流出管控等。这些措施虽然有助于风险防控，但与CPTPP倡导的高标准金融自由化要求相比仍存在明显差距，也在一定程度上限制了企业跨境数字贸易资金流动的效率。

在市场准入中，CPTPP的第10.3条和10.4条要求在跨境服务贸易中为成员国提供国民待遇和最惠国待遇，同时不得采取数量配额、垄断等形式的限制措施以保证市场开放。DEPA则在第3.3条中进一步强调数字经济背景下的市场准入规则，要求成员国对数字产品实行非歧视待遇。然而，我国自由贸易试验区在数字服务市场准入方面仍存在差距，部分地区的数字服务企业仍需审批或具备特定资质才能进入市场，尤其在金融科技、云服务和数据处理等新兴领域，跨境提供服务的灵活性受到限制。这主要源于国内监管制度在保障数据安全和行业规范方面保持较高审慎标准，同时缺乏与国际市场准入规则的制度衔接，从而在企业拓展海外市场和开展跨境数字服务时形成制度摩擦，制约了贸易自由化水平的提升。

（三）信息安全保护领域存在制度兼容与开放要求冲突

如表3所示，国际高标准数字贸易规则主要包含个人信息保护、消费者保护和开放政府数据等信息安全保护条款。在个人信息与重要数据跨境流动方面，我国现行《中华人民共和国个人信息保护法》《中华人民共和国数据安全法》强调数据本地化存储和严格的安全评估机制，CPTPP与DEPA则在个人信息保护基础上同时强调了数据跨境自由流动与合理性限制。因此，自由贸易试验区在制度层面需兼顾国家网络主权与国际规则的开放性要求，如何在安全与跨境便利之间实现平衡成为对接难点。

在网络安全标准与监管要求上，我国普遍采取较为严格的安全管控措施，如通过国家防火墙进行信息过滤、对互联网数据交换实施审查等，这与CPTPP和DEPA倡导的透明化、国际互认标准存在一定差距。CPTPP要求缔约方在信息跨境传输的监管措施上保持透明，避免以国家安全为由实施不必要的贸易壁垒。DEPA则倡导成员国通过加强监管合作、建立跨境信任机制以降低制度不确定性。因此，我国自由贸易试验区不仅面临法律法规差异的挑战，还可能因监管逻辑和安全观念的差异导致制度摩擦。

在政府数据开放与利用方面，如表3所示，DEPA第9.5条围绕开放政府数据议题强调了数据共享的作用，并就政府部门间数据共享机制提出了具体的制度要求。而我国相关法律如《中华人民共和国政府信息公开条例》虽对信息披露有规定，但在开放范围、数据可及性及国际共享机制方面仍显不足。当前我国自由贸易试验区在政府数据开放上的透明度和可获取性仍有限，缺乏与国际高标准规则的有效衔接，尤其是在与新加坡、澳

表3：信息安全保护领域的国际高标准数字贸易规则条款

CPTPP	RCEP	DEPA
第14.7条 在线消费者保护	第12.7条 线上消费者保护	第4.2条 个人信息保护
第14.8条 个人信息保护	第12.8条 线上个人信息保护	第5.2条 网上安全与保障
第14.16 网络安全事项合作	第12.13条 网络安全	第6.3条 在线消费者保护
		第9.5条 开放政府数据

资料来源：笔者根据CPTPP、RCEP、DEPA协定文本整理。

中国知网 https://www.cnki.net

大利亚等推进政府数据开放程度较高的国家的对接上更显困难。

六、自由贸易试验区对接国际高标准数字贸易规则的制度优化路径

自由贸易试验区是我国推进制度型开放的重要试验平台，但不同自由贸易试验区在功能定位、发展阶段及制度创新能力等方面存在差异。因此，在对接国际高标准数字贸易规则的过程中，我国应在统一制度框架下鼓励各自由贸易试验区因地制宜开展差别化探索，通过形成多层次制度创新路径，为我国数字贸易规则体系建设积累多样化经验。

（一）提升贸易管理文件的可获取性与透明度

目前，我国自由贸易试验区贸易管理文件普遍存在外文版本不足、信息分散于不同部门等问题。为更好构建与国际高标准数字贸易规则相衔接的监管框架，国务院印发的《全面对接国际高标准经贸规则推进中国（上海）自由贸易试验区高水平制度型开放总体方案》明确提出，“鼓励重要文件同时提供外文版供参考”，以提升规则透明度和对外沟通效率。在此背景下，我国自由贸易试验区有必要尽快建立覆盖多语言的数字贸易规则数据库，将区内各相关部门发布的规章制度、许可与备案流程、技术标准、监管要求等进行统一归集，构建标准化、结构化、可持续更新的规则体系，并同步提供英文或其他WTO官方语言的权威译本，以满足境内外市场主体的查询需求。这不仅有助于降低外国企业的信息搜索成本，也有利于提升我国在国际数字贸易制度协同中的透明度与可信度。同时，自由贸易试验区可通过构建“单一窗口+开放接口”的数字化管理机制，实现贸易管理信息的集中化展示、实时更新与跨部门共享。考虑到各自由贸易试验区发展水平不均衡、制度建设成熟度存在差异，在规则体系建设过程中，需秉持差异化推进原则，对于制度体系较为成熟的自由贸易试验区可优先建设数字贸易规则信息平台并开展多语种发布，新设立或发展阶段较早的自由贸易试验区则可依托国家统一平台实现规则信息共享。

（二）推动电子认证与电子签名的互认机制建设

在现行法律未明确跨境互认的情况下，我国自由贸易试验区与部分国家还存在互认障碍。为在电子认证和电子签名方面对接国际高标准数字贸易规则，2025年4月，中共中央、国务院在《关于实施自由贸易试验区提升战略的意见》中提出，“推动电子签名在国际联运无纸化运输领域的应用。推动电子签名在数字身份认证中的应用，开展数字身份互认试点”，旨在通过制度创新提升贸易便利化水平，同时保障国家数据安全，增强我国参与全球数字贸易治理的能力。

在此背景下，自由贸易试验区可通过探索跨境电子认证试点，与DEPA、RCEP成员国建立双边或多边合作框架，逐步推动电子认证和电子签名的跨境互认。例如，数字贸易发展基础较好的沿海自由贸易试验区可优先探索电子单证互认与数字身份认证合作，依托国际物流通道发展的内陆自由贸易试验区则可重点推动电子提单、电子运输单证等在跨境物流中的应用。此外，国家还应进一步完善《中华人民共和国电子签名法》的配套条款，明确跨境电子签名的法律适用场景，降低制度不确定性，提高自由贸易试验区贸易便利化水平。

（三）完善数据跨境流动的分级分类监管机制

当前我国自贸区内数据跨境流动管理制度仍存在政策零散、缺乏统一标准等问题，相较于DEPA和CPTPP中信息公开、透明性的要求还存在差距，为了更好形成对接国际高标准数字贸易规则的监管方式，国家互联网信息办公室颁布了《促进和规范数据跨境流动规定》，明确要求对数据进行分类分级管理和重要数据跨境流动的安全评估。《数据安全技术 数据分类分级规则》也提供了数据分类分级的实施指导。

因此，自由贸易试验区可依托该框架，建立多层次数据跨境流动规则数据库，统一整合各部门涉及数据管理和跨境流动的规章制度，并对数据分级分类信息提供英文或其他WTO官方语言版本。同时，可引入信息化管理机制，实现数据跨境流动的审批、备案、监测等环节的集中管理与可检索，并根据数据等级实施差异化监管措施。对高风险和重要数据进行严格审查和动态监控，对一般或低风险数据简化备案和审批流程，有助于国家在安全与发展之间实现动态平衡。考虑到不同

中国知网 https://www.cnki.net

自由贸易试验区在数字产业基础和数据要素市场发展水平方面存在差异，数据跨境流动制度创新也可采取分层推进模式。对数字产业集聚度较高的自由贸易试验区可率先探索数据出境负面清单等制度试点，以制造业或物流枢纽为主的自由贸易试验区则可重点推进企业跨境业务数据流动便利化，从而在保障国家数据安全的前提下提升数字贸易发展效率。

（四）推动跨境金融数字化与制度创新

我国自由贸易试验区在金融开放上与CPTPP和RCEP倡导的高标准金融自由化存在差距，在一定程度上制约了企业跨境数字贸易资金流动的效率。因此，自由贸易试验区应在风险可控的前提下，推动跨境金融数字化与制度创新。一方面，各地自由贸易试验区可立足国家相关政策，例如中国人民银行、商务部、金融监管总局、中国证监会、国家外汇局联合印发的《关于金融领域在有条件的自由贸易试验区（港）试点对接国际高标准推进制度型开放的意见》等，持续探索跨境金融服务新模式，支持数字化金融工具的应用，提升跨境投融资便利化水平。另一方面，自由贸易试验区可以将外汇管理、跨境支付、资本流动等相关信息进行整合，做到业务过程透明化、可追踪，在跨境支付等方面探索使用区块链、大数据等技术以提高风险管理水平。另外，自由贸易试验区可以建立不同层级不同类别的跨境资本管理制度，对于风险等级较低以及规模较小企业之间的跨境支付及融资采取备案制或者放开额度，加快资金流动便利化。对于大额、高频率的资金流动，利用数字金融监管平台实时监控，在保证风险可控的前提下稳步推进，也有助于促进全国自贸试验区跨境金融服务以及数字贸易的资金流动便利化。各自由贸易试验区在推进跨境金融创新时也应结合自身功能定位。例如，金融开放程度较高的自由贸易试验区可重点发展跨境数字金融服务，而依托国际物流枢纽的自由贸易试验区则可加强贸易融资和跨境结算便利化制度创新。通过差别化路径推进跨境金融制度创新，有助于提升数字贸易资金流动效率。

（五）构建信息安全与开放兼容的治理框架

在信息安全与开放平衡方面，我国自由贸易试验区与国际高水平数字贸易规则尚有差距，亟待探索构建多层级治理体系。一方面，建立信息安全与开放相适应的统筹协调机构，将网络安全、跨境数据流动许可审查以及公共数据开放等多项职能统一到一个部门内，强化信息安全管理。另一方面，实行分级管理模式，针对不同性质的信息分别进行管理。尤其是对涉及国家安全的信息实施严格的准入管理和持续的风险评估；对于其他类型的数据则提供登记和转移渠道上的绿色通道，降低交易成本，促进我国自由贸易试验区在数据安全与对外开放之间的均衡发展。此外，各自由贸易试验区在推进信息安全治理过程中，应立足自身数字经济发展基础实施差异化探索。数字产业基础较好、开放程度较高的自由贸易试验区，可先行先试，探索数据安全治理与数据要素市场培育深度融合的制度路径。新设立或发展阶段相对较早的自由贸易试验区，则可优先健全数据安全监管框架，在安全可控、风险可控的前提下稳步扩大数据开放范围与应用场景，推进制度型开放。

七、结语

在全球数字经济加速发展、国际数字贸易规则体系不断演进的背景下，对接高标准经贸规则已成为我国提升参与全球经济治理能力、完善高水平对外开放体制机制的重要路径。作为制度型开放的重要实践，自由贸易试验区肩负着探索与国际高标准数字贸易规则对接的制度创新使命。我国自由贸易试验区在对接CPTPP、DEPA、RCEP等国际高标准数字贸易规则方面虽已取得初步进展，但在电子认证互认、数据跨境流动监管、金融开放及信息安全等方面仍存在差距。面向未来，自由贸易试验区应在国家总体制度框架下持续深化规则型改革，通过完善多语言规则公开体系、健全分级分类的数据流动监管机制、推进跨境电子签名和数字身份互认试点、加快跨境金融数字化创新以及构建兼顾安全与开放的治理体系，不断形成可复制、可推广的制度创新成果，从而为我国稳步扩大制度型开放和参与全球数字贸易规则制定贡献可行路径与制度经验。

责任编辑　倪子雯

中国知网　https://www.cnki.net